

**ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO
TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA
SALA SUPERIOR DE MAYAGÜEZ**

**JUNTA DE PLANIFICACIÓN
DE PUERTO RICO**

Demandante

v.

**Ana Chaparro Martínez y Luis Cruz
Rodríguez**

Demandados

Y

Alejandro Chaparro Nieves

Parte con Interés

CIVIL NÚM. MZ2025CV00170

SOBRE:

INJUNCTION ESTATUTARIO,
contemplado en la Ley Núm. 75 del
24 de junio de 1975, *según
enmendada*, y las disposiciones del
Artículo 14.1 de la Ley Núm. 161 del
1 de diciembre de 2009, *según
enmendada*

QUERELLA: 2023-SRQ-012784

MOCIÓN DE ESTIPULACIÓN ENTRE PARTES

AL HONORABLE TRIBUNAL:

COMPARECE la parte demandante, Junta de Planificación ("JP"), por conducto de la representación legal que suscribe, y las Partes Co-Demandadas Ana Chaparro Martínez y Luis Cruz Rodríguez, por conducto de su representación legal, quienes respetuosamente EXPONEN, ALEGAN Y SOLICITAN:

1. El día 29 de enero de 2025, la Junta de Planificación de Puerto Rico presentó Demanda de Injunction en el caso de epígrafe en contra de las Partes Co-Demandadas.
2. En la Demanda, se alega que la Parte Demandada construyó las siguientes violaciones sin los debidos permisos:
 - a. No contaba con un patio frontal como tampoco un patio lateral derecho.

- b. Un cuarto unido a la estructura principal en el lateral izquierdo invadiendo el patio posterior con medidas aproximadas de 10 pies de largo por 20 pies de ancho.
 - c. La residencia contaba con un patio posterior con medidas de 3 pies de largo por 48 pies de ancho.
 - d. Se pudo observar que no se consideraron los parámetros.
 - e. En el segundo nivel se pudo observar una estructura incompleta, construida en bloques con loza de techo en hormigón.
 - f. Contaba con unas medidas aproximadas de 45 pies de largo por 27 pies de ancho.
 - g. Dicho segundo nivel contaba con un cuarto unido a la estructura en el lateral izquierdo con medidas aproximadas de 10 pies de largo por 20 pies de ancho.
3. La propiedad objeto de la Demanda queda ubicada en Comm. Tres Hermanos 196 calle Palma Real, Añasco, Puerto Rico 00610, Con número de catastro 153-070-277-34-000.
4. Las partes han llegado a un acuerdo y por la presente le solicitan a este Honorable Foro que apruebe las siguientes estipulaciones:
- a. La Parte Demandada se allana a que se emita sentencia de estipulación a tenor con los términos y condiciones que se incluyen en esta moción.
 - b. Las partes comparecientes acuerdan que la Parte Demandada pagará a la JP la suma de \$2,547.00, en saldo total de la multa impuesta en el trámite administrativo de la Querella Número **2023-SRQ-012784**. Dicha multa será pagadera en cuatro plazos de \$636.75. Los pagos se harán dentro de los primeros cinco días de cada mes comenzando en el mes de abril 2025 y culminando en el mes de julio 2025. Los pagos se harán mediante cheque certificado o giro postal a nombre del "Secretario de Hacienda". En la referencia de dicho cheque certificado o giro se debe incluir que el pago es de la multa correspondiente a la Querella **2023-SRQ-012784**. Para entregar el cheque la Parte Demandada deberá coordinar una cita con la Oficina de Finanzas, Área de Pagaduría, en el piso 14 de las oficinas de la

Junta, en el Edificio Minillas, Torre Norte, en San Juan o podrá sacar cita en una Oficina Regional de la Junta de Planificación, o podrá enviar el mismo por correo certificado a la siguiente dirección de la JP: PO Box 41119, San Juan, P.R. 00940-1119.

- c. La Parte Demandada presentó evidencia de la radicación del permiso de construcción con número de trámite **2023-505188-PCOC-312641**. El mismo busca legalizar la construcción de la segunda planta.
- d. La Parte Demandada presentará evidencia de la radicación de Consulta o Permiso o evidencia de la legalización, según sean las recomendaciones del profesional contratado para la legalización del cuarto unido a la estructura principal en el lateral izquierdo invadiendo el patio posterior con medidas aproximadas de 10 pies de largo por 20 pies de ancho. La radicación que se trate se presentará en o antes de que se cumpla el termino de noventa (90) días a partir de que se dicte Sentencia a tenor con las estipulaciones aquí sometidas. Se acuerda que la Parte Demandada tendrá la oportunidad de agotar todos los procedimientos administrativos, y las revisiones judiciales correspondientes a estos, con relación a la Consulta o Permiso que presentará.
- e. La Junta no ejecutará la Sentencia, ni de otra forma participará en el trámite de la Solicitud de Consulta o Permiso, hasta que la Parte Demandada agote los remedios administrativos y de revisión judiciales que provee la ley y reglamentación aplicable.
- f. En el caso de que a la Parte Demandada se le deniegue el permiso de construcción con número de trámite **2023-505188-PCOC-312641** y no pueda legalizar de esta forma, y dicha denegatoria advenga final y firme, o se le deniegue la solicitud de la consulta o permiso de construcción que legalice el cuarto unido a la estructura principal en el lateral izquierdo invadiendo el patio posterior con medidas aproximadas de 10 pies de largo por 20 pies de ancho, la Parte Demandada deberá presentar una segunda solicitud de permiso o consulta (la “Segunda Solicitud de Permiso o Consulta”). La Segunda Solicitud de Permiso o Consulta deberá

presentarse dentro de los próximos noventa (90) días desde que la denegatoria de la Solicitud de Permiso o Consulta haya advenido final, firme e inapelable. La no presentación por parte de la Parte Demandada de la Segunda Solicitud de Permiso o Consulta en el término antes indicado o no pagar la multa constituirá un incumplimiento con la presente estipulación y la Junta podrá proceder con la ejecución de la Sentencia.

- g. En el caso que la Parte Demandada presente la Consulta o Permiso, o la Segunda Consulta o Permiso, pero luego desistan voluntariamente de cualquiera de estas, se entenderá que están incumpliendo con lo aquí estipulado y la Junta podrá proceder con la ejecución de la Sentencia.
- h. Solicitud de Sentencia: Las partes comparecientes acuerdan y solicitan al Tribunal en el caso epígrafe dicte Sentencia en virtud de los acuerdos llegados en la presente Estipulación, sin especial imposición de costas, gastos y honorarios de abogado.
- i. En caso de no poder obtener la autorización correspondiente mediante la obtención de los permisos, la parte demandada certifica que realizará la legalización a su costo mediante la demolición autorizada por OGPe. Dicha demolición deberá ocurrir no más de sesenta (60) días luego de la última denegatoria permitida por este acuerdo.
- j. En caso de incumplimiento por parte de los Demandados con cualquiera de las obligaciones aquí pactadas, facultará a JP a acudir al Tribunal para solicitar la ejecución de esta estipulación y solicitar la imposición de las costas, y honorarios de abogados por la suma de \$2,500.00.

POR TODO LO CUAL, se solicita muy respetuosamente que este Honorable Tribunal tome conocimiento de lo anterior, autorice la estipulación que han llegado las partes, dicte Sentencia conforme a lo aquí estipulado y adopte por referencia en su totalidad la presente moción como parte de la Sentencia que en su día emita.

RESPETUOSAMENTE SOMETIDO.

En Mayagüez, Puerto Rico, hoy día 28 de marzo de 2025.

DBPR Legal, LLC

P.O. Box 191766
San Juan, P.R. 00901
Tel. (787) 339-5011
Emails: walomar@doingbusinesspr.com;

cblanes@doingbusinesspr.com;

f/ Carolina T. Blanes García
R.U.A. Núm. 21066
cblanes@doingbusinesspr.com

Abogados de la Parte Demandante
Junta de Planificación de Puerto Rico

f/ Sebastián Ramírez de Arellano Ponce
RUA 22727
P.O. Box 191766
San Juan, P.R. 00919
Tel. (787) 519-9405
sramirezdearellano@doingbusinesspr.com

Abogados de la Parte Demandante
Junta de Planificación de Puerto Rico

f/ Lcdo. José R. González Montes De Oca
RUA 23303
RR4 Box 5571-00610
Añasco, P.R. 00610
(787) 241-4275
mdolawservices@gmail.com
Abogado de la Parte Demandada